

San Isidro, 17 de marzo de 1992.

DECRETO NUMERO: 5 3 3

VISTO las localizaciones comerciales de diverso tipo que se registran en la zona ribereña del Partido de San Isidro; y

Considerando:

QUE, ante la imposibilidad de acreditar la titularidad de los inmuebles en que funcionan, debido a que resultan ser de propiedad fiscal, sus ocupantes se encuentran impedidos de gestionar las tramitaciones pertinentes en orden a la obtención de la correspondiente aprobación de planos y la autorización municipal, por lo que no pueden encuadrarse en las disposiciones de la Ordenanza N° 5192, reglamentaria de los diligenciamientos relativos a la habilitación de locales comerciales en el Partido;

QUE, esta circunstancia, ha originado situaciones de hecho que el gobierno comunal no quiere seguir postergando, habida cuenta de la necesidad de ejercer un estricto contralor sanitario y bromatológico en dichos comercios, y como un aporte más a la campaña que se viene realizando en resguardo de la salud de la población sanisidrense;

QUE en razón de "la urgencia en arbitrar las medidas que se establecen por el presente acto administrativo, este Departamento Ejecutivo se encuentra obligado a invadir el ámbito de competencia jurídica del Honorable Concejo Deliberante, sancionando una norma "ad-referendum" de dicho organismo, promoviéndose oportunamente la convalidación de lo actuado por ese Departamento Deliberativo;

QUE, dadas las características particulares de los locales que nos ocupan no se les exigirá que acrediten, títulos de propiedad o contrato de locación alguno, debiendo, en cambio, presentar planos conforme a obras firmados por profesionales matriculados;

QUE, esta medida contribuye a regularizar el funcionamiento de estos establecimientos posibilitando a este Departamento Ejecutivo a poner especial énfasis en el control de la salubridad e higiene de los mismos;

POR ello, "ad-referendum" del Honorable Concejo Deliberante,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a :

ARTICULO 1°.- Los locales comerciales ubicados en el Parque Municipal de la Ribera que ***** demarca el artículo 1.2.4.8. del Código de Ordenamiento Urbano serán objeto de habilitación temporaria, con sujeción a las disposiciones del presente. -

ARTICULO 2°.- Los permisos municipales que se autoricen por efecto del presente, no
***** importan concesiones ni reconocimiento de derecho alguno a favor de los
peticionantes, más allá del propio funcionamiento del comercio.

ARTICULO 3°.- Las habilitaciones se concederán en forma Precaria, Personal e Intransfe-
***** rible, por el término de un (1) año renovable.

ARTICULO 4°.- Los interesados deberán iniciar el pertinente trámite dentro de los treinta
***** (30) días corridos de la notificación fehaciente del presente decreto.

ARTICULO 5°.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, se pro-
***** cederá a la clausura del establecimiento.

ARTICULO 6°.- Los solicitantes deberán presentar planos conforme a obra firmado por pro-
***** fesional matriculado.

ARTICULO 7°.- La Municipalidad se reserva el -derecho de revocar dichas habilitaciones
***** en el momento que lo disponga, ya sea por problemas de funcionamiento o
por formar parte, el emplazamiento del local, de algún proyecto municipal, provincial o na-
cional.-

ARTICULO 8°.- Una vez presentado el trámite ante la Dirección General de Inspecciones,
***** se dará intervención a la Dirección de Obras Particulares a efectos de que
proceda a verificar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las construcciones donde
funcionan los comercios.

ARTICULO 9°.- Cumplido, la Dirección de La Ribera. se expedirá respecto a posibles ob-
***** jeciones sobre las solicitudes presentadas.-

ARTICULO 10°.- Posteriormente se procederá a la continuidad del trámite pertinente, de -
***** biendo la Dirección General de Inspecciones disponer el especial contra-
lor de la salubridad e-higiene de los comercios.

ARTICULO 11°.- El presente decreto se sanciona "ad-referendum" del Honorable Concejo
***** Deliberante.

Ref. Expte. N° 2480-D-1992.

ARTICULO 12°.-: Regístrese. Comuníquese y publíquese.